

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4271/2534

มูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์
นายย้อย สุดทำนอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1375

จำเลยให้ถ้อยคำต่อปลัดอำเภอท้องที่ที่พิพาทรับรองว่าจำเลยได้ขออนุญาตหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินที่พิพาท และให้สัญญาว่าจะนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลยมอบให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อดำเนินการเพิกถอนส่วนที่ทับที่พิพาท ดังนั้นนับแต่จำเลยให้ถ้อยคำดังกล่าวมา การที่จำเลยยังคงครอบครองที่พิพาทอยู่ ถือได้ว่าเป็นการครอบครองแทนโจทก์มิใช่ครอบครองโดยเจตนายึดถือเพื่อตน จำเลยครอบครองนานเท่าใดก็ได้สิทธิครอบครอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ออก น.ส.๓ ก.ทับที่ดิน น.ส.๓ ของโจทก์บางส่วนและต่อมาได้บุกรุกเข้าไปเพาะปลูกในที่ดินส่วนดังกล่าว ขอให้ขับไล่

จำเลยให้การว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่พิพาทโดยการครอบครองมาโดยตลอด ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ โจทก์ขาดสิทธิเรียกคืนการครอบครอง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยให้ถ้อยคำรับรองต่อปลัดอำเภอท้องที่ที่พิพาทว่าจำเลยได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินที่ที่ดินของโจทก์จริง และให้สัญญาว่าจะนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลยมอบให้แก่เจ้าพนักงานเพื่อดำเนินการเพิกถอนส่วนที่ทับที่พิพาท มีลักษณะเป็นคำรับที่ทำให้ตนเองเสียประโยชน์ จำเลยไม่อาจกล่าวอ้างได้อีกกว่าที่พิพาทไม่ใช่ที่ของโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ ดังนั้น นับแต่วันที่จำเลยให้ถ้อยคำ การที่จำเลยยังคงครอบครองที่พิพาทอยู่ ถือได้ว่าเป็นการครอบครองแทนโจทก์ระหว่างรอการส่งมอบหาใช่ครอบครองโดยเจตนายึดถือเพื่อตนไม่ จำเลยครอบครองนานเท่าใดก็ไม่ได้สิทธิครอบครองโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเพิกถอน น.ส.๓ ก. ส่วนที่ออกทับที่พิพาทและขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารได้

พิพากษากลับ ให้เพิกถอน น.ส.๓ ก. ของจำเลยส่วนที่ทับที่พิพาท ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่พิพาทและห้ามเกี่ยวข้อง.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ - นายสุรศักดิ์ นาราสะจจ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายวินัส เรืองอำพัน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ